Do CNPJ ao Pregão

Do CNPJ ao Pregão

Porque as Ações Existem

→ As ações surgem da necessidade de financiar o crescimento:

- Quando uma empresa atinge certo porte, o crédito bancário já não basta: ela busca o mercado para captar recursos de longo prazo;
- Ações são o meio pelo qual as empresas se capitalizam e os investidores participam do crescimento delas;

→ As ações transformam poupadores em sócios;

- Coração do mercado de capitais:
  - Conectar quem tem dinheiro com quem precisa dele para crescer;

As Ações e seu Papel

→ Ações representam a menor fração do capital social de uma S/A:

- O investidor que compra uma ação se torna sócio e participa dos resultados;
- São ativos de renda variável:
  - Dividendos (Lucros após pagamento de impostos);
  - JCP (Lucros antes do pagamento de impostos);
  - Aluguel de Ações;
  - Ganho de Capital;

Sociedades Limitadas

→ A Sociedade Limitada é o modelo mais comum para pequenas e médias empresas;

→ Características principais:

- O capital é dividido em cotas, e cada sócio responde apenas pelo valor de suas cotas;
- A gestão é simples e feita por contrato social;
- Não há necessidade de assembleias, conselho de administração ou auditoria externa;
- A entrada e saída de sócios dependem da aprovação dos demais, garantindo controle;
- O nome empresarial deve conter a expressão “Ltda.”;

Vantagens e Desvantagens das LTDAs

→ **Vantagens:**

- Simplicidade;
- Controle concentrado;
- Baixo custo operacional;

→ **Limitações:**

- Dificuldade para captar grandes volumes de recursos;
- Menor transparência;

→ É o modelo ideal para **iniciar um negócio**, mas não para expandi-lo em larga escala;

Sociedades Anônimas

→ A Sociedade Anônima é regida pela Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.A.);

- Voltada a empresas que buscam grande escala e captação de recursos no mercado;

→ Características principais:

- O capital é dividido em ações, e os proprietários são chamados de acionistas;
- A responsabilidade é limitada ao preço das ações adquiridas;
- A administração é mais complexa, com assembleia, conselho de administração e diretoria executiva;
- Possui estatuto social (em vez de contrato);
- Pode ser aberta ou fechada, conforme o registro na CVM;

Tipos de Sociedade Anônima

→ **S/A aberta** é mais fiscalizada, divulga balanços e segue padrões contábeis rígidos;

- Possui **ações listadas** em bolsa de valores;

→ **S/A fechada** tem menos transparência, mas mais agilidade nas decisões;

- **Não possuem ações listadas** em bolsa de valores;

Tipo	Características	Exemplos
S/A Fechada	Ações **não são listadas em bolsa**; negociação restrita entre acionistas; menor exigência de governança.	Havan S.A., Cacau Show S.A.
S/A Aberta	**Ações listadas e negociadas publicamente**; registro obrigatório na CVM; alta transparência e auditoria;	Ambev (ABEV3), Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4)

SA Aberta x SA Fechada

→ **Empresa listada:**

- Possui ações autorizadas para negociação na bolsa (ex: B3);
- Cumpre regras de governança, transparência e auditoria independente;
- Está sujeita à supervisão da CVM e da bolsa;
    - Exemplo: Magazine Luiza (MGLU3), Vale (VALE3);

→ **Empresa não listada:**

- Pode ser uma S/A fechada, cujas ações não estão disponíveis ao público;
- Negociações ocorrem de forma privada;
    - Exemplo: Havan, Cacau Show, Grupo Primo;

Capital Próprio x Capital de Terceiros

→ Há duas formas básicas de captar recursos: capital próprio e capital de terceiros;

→ Capital Próprio:

- Representa os recursos investidos pelos sócios ou acionistas;
- Não há obrigação de devolução;
- A remuneração depende do lucro obtido;
    - Exemplo: emissão de ações ou reinvestimento dos lucros;

→ Capital de Terceiros:

- Representa recursos obtidos via empréstimos, debêntures ou financiamentos;
- Deve ser devolvido com juros, mesmo se houver prejuízo;
- É considerado alavancagem financeira;
    - Exemplo: Empréstimos Bancários;

Do zero ao Topo

1. **Criação do negócio:**
   Abertura do CNPJ como Sociedade Limitada e capital inicial dos sócios;
2. **Crescimento:**
   A empresa amplia operações, lucros e necessidade de capital;
3. **Transformação em S/A:**
   Muda o formato societário e passa a emitir ações;
4. **Abertura de capital (S/A aberta):**
   Registra-se na CVM e cumpre exigências de transparência e governança;
5. **IPO (Initial Public Offering):**
   Primeira oferta pública de ações. A empresa passa a ser listada na bolsa;
6. **Negociação em mercado secundário e Follow-ons:**
   As ações passam a ser trocadas livremente entre investidores e podem haver emissões adicionais para captar novos recursos no futuro;

Resumo do Klebão

→ Ações: frações do capital próprio de uma S/A;

→ Tipo de Empresas: Ltda. usa cotas; S/A usa ações;

→ S/A aberta negocia ações publicamente e deve ser registrada na CVM;

- Empresas Listada é a S/A com ações negociadas em bolsa;

→ Capital próprio vem dos sócios; capital de terceiros, de dívidas;

→ A transição natural é:

- Ltda. → S/A → S/A Aberta → IPO → Empresa Listada;